

מסורת הש"ס

א) שנת פח: גטיין לו;
ב) [נקמן פו:] ר"ה יז. מגילה כח, א) נפי' בניהומתא]; ד) [מספתא: פ"א ה"טו, ט) [ערוך בערך יחד פי' רננן, ו) שקלים פ"ה מ"א, ו) שנת כח, סוכה נא, ח) [מספתא פ"א ה"י ומספתא שנועות פ"א ה"ג, ט) [נסיח': דלפילן], י) סוטה מה, כ) צ"ק פנ: [וערכו לו: אבות דר"י פליה מוספתא נעשים פ"ו ה"צג, ג) ונ"ע מוספות שנת ס: ד"ה השתא],



תורה אור השלם
1. לא תבק ולא תטר את בני עמך ואִתְבַּתְּ לַעֲרֹךְ בְּמוֹךְ אֲנִי יי' ויקרא יט יח
2. בן יאבדו כל איבריך יי' ואִתְבַּתְּיו בְּצִאת הַשֶּׁמֶשׁ בְּגִבְרָתוֹ וְתִשְׁקֹט הָאָרֶץ אֲרָבָעִים שָׁנָה:

שופטים ה לא
3. בִּי יִתְצַא חֶקֶל בְּאֶדְמָה אֲשֶׁר יי' אֱלֹהֶיךָ יִתֵּן לָךְ לְרִשְׁתָּהּ נָפֶל בְּשִׁדָּה לֹא נֹדַע מִי דְּבִירִים כֹּא א הִלְכָה יִגְמֹל דָּם נָקִי שֹׁפֵךְ מִנְּשֵׁה הַרְבֵּה מֵאֵד עַד אֲשֶׁר מָלֵא אֶת יְרוּשָׁלַם פֹּה לָפָה לְכַד מִחֻסָּתָיו אֲשֶׁר הִתְטִיֵא אֶת הַיְדֵּה לַעֲשׂוֹת הָרַע בְּעֵינֵי יי' מַלְכֵיכֶם בַּ כֹּא טו



הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה ויחידים וכי שוכנים או יושבים, י"ב ולי נחלה גזיר דייחיים היינו רבנן דלואמא תתנינן דף י מתן יחידים רבנן ורבנן נקראו חולים דלחיות' נגדתי' דף מט מתן חולים רבנן כי' דלילי לפרושו והכי כבר אמר אלל כחולים כי':



הגהות מהר"ב רנשבורג

א) גמ' וכן הוא ואמר וגם דם נקי וכו'. י"ב עיין מהרש"א בח"א:



תום' ישנים

לבינו והא צלשנא דקרא כתיב (מ"א טו, ה) ולא סר מכל אשר חיבה (ה'), רק נודענן אזריה חתמי, והאיכא מעשה דהסתמ, ובשלמא ממאי דקאמר קיבל דוד לשון הכר לא קשיא מידי מקרא, שאינו חושבה על כך עברה כיון דדברים היתכרים חזו ביה [שבת סט,] ואע"ג ששקר היה שונג [והיה] ואע"י דחשיב ליה הכא עון, היינו משום דחשיב גמי מעשה דשאלו דלגנ לעון ואע"פ שזונג היה שהיה דורש ק"ו דלעיל. כבן שנה שמואלב"ך בבב"ש וצואה. וימיה מה היה טובר רב נתמן, ונראה שהיה רוצה לומר שהיה כל כך עניי שלא היה מקפיד על כבודו דכתיב [מהללס קלא, ב] אם לא שוימי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי, וסיועא דחזח היינו שלא דיבר לשון נקיה כלפי שאלו. רבינו ארי"ה.

השתא שתיים מוציאי אחת מבעיא, וליכא למימר אחת או שתיים ואפילו עובא, דהא פשיטא שאין יכול להוציא כל אכנעומי. ובשנת פ' צמא אשה [ס, א] האכרתי בך מלמא דליכא דוכמא דסריך ליה ואיכא דוכמא דלא סריך ליה.

שאינו נוקס, נקמתו: ונוטר. איצה כחש צלצו: איני כמוסך שלא **השאלתני** זו היא נטירה. שהדבר שמור צלצו ולא הסיחו מדעתו: **דנקיט צליציה**, ואס בזה אחר לנקוס נקמתו צקיום המשפט ישתוק: **דמפייסו ליה**, לבקש מחילה: **חולה**, אינו יכול לכשש אכנעומיו וכשמוציא אחת יוצאה מצרתה עמה: **ויחידים**, בחולין שאין יושבין עם שאר בני אדם אלל שוכבין או יושבין א) לבדם: **אלא אחד**, אין נמנה אלל איש אחד: **אין מוציאין**, עם האכנע לא שלש ולא גודל דאין מוציאין שמים: ואס **הוציא שלש מונין** לו. שאינו רמאי לפי שהוא ניכר שאינו משני בני אדם שאין יכול להרחיק זה מזה: **גודל**, אם הוציא גודל אין מונין לו כלל **צפקיע**, הממונה על לשונו **המלקות: שלש**, אכנע על שם רצועות **הוציא שלשי מונין** לו קא סלקא דעתיה מונין לו שנים: **מטרקא דטייעי**, רצועות ישמעאלים העשויה שוט לסוסים: **דפסיק רישיה**, לכן קרויה פקיעה שאינה רחבה בראשה כשאר רצועות מלקות אלל מפסקת בראשה לרצועות דקות כדי שירגיש בזה הסוס יותר ופקיע לשון פיסוק וסדקים כמו מצלאי מכנסי הכהנים מפקיעין לשון קריעה: **דסנן**, במסכת שקלים (פ"ה משנה ה): **צינאי**, שם האיש: **היו מפקיעין**, לעשות פתילות לשמחת בית השואבה כגח: **נגדא**, רצועות מלקות: **על מעלות האולם**, בהר הבית חולמות הרבה צנה שם הורדוס כמו שכתבו בספר יוסף בן גוריון. על מעלות האולם צהר הבית חולמות גרסינן בתוספתא: **על מי להציא**, משל מי תלקח מן היושבים בעיר או מן הכהנים שומרי עורה: **געו**, לעקו: **הרי הוא כפרתכס**, מיתתו תכפר עליכס: **ארבע אמום מאי עבידיהו**, גבי מרותם שפיות דמים: **עשרה דברים**, צצצא קמא חשיב להו צפרק מרובה (דף פצב): אינה

שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש: **ת"ר** ^אמעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש קדם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חבירו נטל סכין ותקע לו בלבו עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר אחינו בית ישראל שמעו הרי הוא אומר ^בכי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך אנו על מי להביא עגלה ערופה על העיר או על העזרות געו כל העם בבכיה בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר אמר הרי הוא כפרתכם ועדיין בני מפרפר ולא נממאה סכין ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים א] וכן הוא אומר ^וגם דם נקי שפך מגשה [הרבה מאד] עד אשר מלא [את] ירושלים פה לפה הי מעשה קדים אילימא דשפיכות דמים השתא אשפיכות דמים לא תקינו פייסא אנשברה רגלו תקינו אלא דנשברה רגלו קדים וכיון דתקינו פייסא ארבע אמות מאי עבידיתיהו אלא לעולם דשפיכות דמים רבנן פייסא עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר אחינו בית ישראל שמעו הרי הוא אומר כי ימצא חלל באדמה אנן על מי להביא על העיר או על העזרות וירושלים בת אתווי עגלה ערופה היא ^אוהתניא עשרה דברים נאמרו בירושלים וזו אחת מהן אינה

בראשונה פרק שני יומא

כג.

שתיים מוציא אחת מבעיא, אע"ג דצכמה דוכתי קתני לא זו אף זו מ"מ היכא דליכא שנינא אחרינא קאמר ליה ועוד דהיכא דהוי זה צכלל זה לגמרי לא הוה ליה למיתניי' והא דלא פריך הכי צריש פ"ק דעירובין (דף ב:) וצריש פרק קמא דסוכה (דף ב:) דקאמר ר' יהודה מכשיר עד ארבעים וחמשים אמה השתא חמשים מכשיר ארבעים מיציעא יש לומר דכל היכא דלא הוי דווקא אלל הוה דהין יותר לא פריך הכי כדמשני צריש מפנין (שנת דף קטו:) ארבע וחמש קופות ארבעה וחמשה כדאמרי אינשי אלל המקשה שהקשה התם חמש מפנין ארבע מיציעא הוה סלקא דעתיה דדוקא הוה ומשני ליה דלוא דווקא הוי וצפרק צנות כותים (מה דף לו:)

דקושי מטהר ארבעים וחמשים יוס פריך ליה משום דדוקא הוה דאין קושי מטהר לעולם וצפרק אלמנה ניזונית (מכזות דף לו.) דקאמר אלמנה ששהתה שמים ושלש שנים ולא תצעה מונוותיה איצדה מונוותיה ופריך ליה אע"ג דהתם לאו דווקא דכ"ש אם שהתה יותר דאיצדה יש לומר משום דהתם הוי שמים ושלש זו ואין צריך לומר זו והלכך פריך ליה וכן צסוק צצא קמא (דף קיט:) גבי לוקח מן הרועים ארבע וחמש לאן אלל לא שמים ושלש ופריך השתא ארבע וזנינן חמש מיציעא התם גמי הוי זו ואין צריך לומר זו וצפרק צמה אשה (שנת ד' ס:) גבי סנדל המסומר פריך ליה משום דפשיטא ליה דהו דוקא ד' או חמש אלל לא טובא וצריש פרק אע"פ (מכזות ד' לו.) משהה אדם אשתו שמים ושלש שנים וגבי מיעוק יונק והולך ארבע וחמש שנים (שס ד' ס:) איכא למימר דפשיטא ליה דהוא דהין טובא הלכך לא פריך ליה אי גמי צההיא דמיעוק יונק ארבע וי' שנים י"ל דדוקא קאמר ד' לצריא וי' לכחוש'.

וירושל'אים אינה מביאה עגלה ערופה בו' והתניא

בו'. תימה לי מאי פריך לימא דכרבי יהודה ס"ל דאמר לעיל צפ"ק (דף יב.) דירושלים נתחלקה לשצטנים ואפי' עזרות איכא למ"ד התם דנתחלקו לשצטנים יש לומר דצללו הכי צריך לשנויי כדי להרבות צצבים דהא לא שייך עגלה ערופה אלל היכא דלא נודע מי הכהו והכא הכי נודע ועוד דקאמר על העיר או על העזרה פשיטא דעל העזרה לא מיימתינ דהא העיר הקרובה כתיב ועזרה לאו עיר הוא אלל לאפושי כערל צעלמא הוא דקאמר הכי:

יש

דחזי מאי עבידיתיהו אלא לעולם דשפיכות דמים קדים ומעיקרא סבור אקראי בעלמא הוא כיון דחזוי אפילו"י ממילא אתו לירי סכנה תקינו רבנן פייסא עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר אחינו בית ישראל שמעו הרי הוא אומר כי ימצא חלל באדמה אנן על מי להביא על העיר או על העזרות וירושלים בת אתווי עגלה ערופה היא ^אוהתניא עשרה דברים נאמרו בירושלים וזו אחת מהן אינה

מפורש בתלמוד ארץ ישראל מהו הצביעו, הוציאו אצבעותיכם הוציא אחת מונין לו, שתיים [מונין לו שלש אין מונין לו], ובעי לה התם מהו אין מונין לו כל עיקר או אין מונין לו את היתירה, ופשטה אין מונין לו את היתירה. ועוד אמרו כיצד היה מפייס מהלך לימין או לשמאל, א"ר בון בר חייה ממה דתני מי שוכה בקטורת אומר לזה שעל ימינו אף אתה עמי למחתה, דאא אמר לימין הפייס מהלך. תלמידו דר' יונה בשם ד' בון בר חייא לשמאל הפייס מהלך וזה שוכה לימין מוטב שיוכה מי שעבר עליו הפייס פעמים מזה שלא עבר עליו הפייס אלא פעם אחת. ש"מ כשמוציאין אצבעותיהן לפייס מי

ההוציא אחת או שתיים מונין לו מה שהוציא יותר אין מונין לא אלא שתיים. ומונה וכולל הכל ומעמידן כמין כוליאא ונוטל מצנפת אחד מהן ומוציאין כל אחד אצבעו ועובר המנין על האצבעות ומתה והולך, ובמקום שמשלים החשבון הוא הזוכה. פקיע מדורותא, והיא מטרקא, והיא כמין חבל מפתיל תלוי במקל כגון הרצועה שבי"ד מכין בו. פי' הממונה בפקיע, הממונה להכות בוה הפקיע.

עין משפט ור מוצה

ו א מיי פ"ו מהלכות דעות הלכה ז סמג לאוין יא:
ז ב מיי שם הלכה ח סמג לאוין יב:
ג ג מיי שם פ"ב הלכה ג ופ"ה הלכה יג:
ד ח מיי שם פ"ו הל' ז [ופ"ב מהל' תשובה הל' יא:
ה ז מיי פ"ד מהלכות מטיחין הלכה ג:
ו י מיי פ"ח מהלכות כלי המקדש הלכה ו:



רבינו חננאל

שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם. איני, והא כתיב לא תקנו ולא תטר. ודחינן ההוא בממוין, כדתיניא איזו היא נקימה השאילני מגלך א"ל לא, למחר אמר לו זה השאילני קרדומך כו'. כגון אילו דברים שחן של ממוין אסור אבל צערא דגופא כגון בדין וכיוצא בו מותר. איני, והצניא הנעלבים ואינם עולבין שומעין חרפתם ואינו משיבין עושינ מאהבה ושמהים ביסורין, עליהם הכתיב. אומר ואורביו כצאת השמש בגבורתו. ודחינן אפילו הכי נקיט בליביה. והאמר רבא המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו. ופרקינן דמפיסו ליה ומפיס. ומה הן מוציאין אחת או שתיים. ומתמהנין השתא שתיים מוציאין אחת מבעיא. ופריך רב חסדא האי דקתינ אחת בבריא, שתיים בחולי שאינו מאמקי להוציא אחת, ושתיים שמוציא החולה אין מונין אותם לו אלא אחת. והתניא כרב חסדא אחת מוציאין שתיים אין מוציאין, ויחידים מוציאין שתיים ואין מונין באין לידי ערמה. ויחידים הללו הן רבנן שנקראו יחידים ונקראו חולים, ויחידים כדתנן בתעניות התחילין[ו] היחידים להתענות, ואמרינן התם מאן יחידים אמר רב הונא רבנן. חולין דגרסינן בגרין בתחילת פרק הנודר מן המבושל רבא אמר מאן חולין רבנן, רבא לטעמיה דאמר כמאן מצלינן האינאנא אציירי ומריעי כהאי תנא, צעירי צעירי ממש מריעי רבנן.

ואקשינן וכי המוציא שתיים אחת מונין לו, והתניא אין מוציאין לא שלש ולא גודל במקדש מפני הרמאין, ואם הוציא שלש מונין לו, גודל אין מונין לו. ולא עוד אלא שהמוציא גודל או שלש ופרקינן מאי מונין לו דקתינ אחת. וזה כולו לענין המצביעין למנין כאשר אמרנו למעלה. אבל המצביעין לפייס המוציא אחת מונין לו אחת והמוציא שתיים מונין לו שתיים. ומצאנו זה הדבר

ומנין לו שלש אין מונין לו], ובעי לה התם מהו אין מונין לו את היתירה, ופשטה אין מונין לו את היתירה. ועוד אמרו כיצד היה מפייס מהלך לימין או לשמאל, א"ר בון בר חייה ממה דתני מי שוכה בקטורת אומר לזה שעל ימינו אף אתה עמי למחתה, דאא אמר לימין הפייס מהלך. תלמידו דר' יונה בשם ד' בון בר חייא לשמאל הפייס מהלך וזה שוכה לימין מוטב שיוכה מי שעבר עליו הפייס פעמים מזה שלא עבר עליו הפייס אלא פעם אחת. ש"מ כשמוציאין אצבעותיהן לפייס מי

ההוציא אחת או שתיים מונין לו מה שהוציא יותר אין מונין לא אלא שתיים. ומונה וכולל הכל ומעמידן כמין כוליאא ונוטל מצנפת אחד מהן ומוציאין כל אחד אצבעו ועובר המנין על האצבעות ומתה והולך, ובמקום שמשלים החשבון הוא הזוכה. פקיע מדורותא, והיא מטרקא, והיא כמין חבל מפתיל תלוי במקל כגון הרצועה שבי"ד מכין בו. פי' הממונה בפקיע, הממונה להכות בוה הפקיע.